Protocolo para la Recepción y Atención de Denuncias presentadas ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla por presuntas vulneraciones a lo dispuesto en los Códigos de Ética y/o de Conducta

Introducción

Que, mediante ACUERDO del Secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, por el que emite el Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno en la Administración Pública Estatal, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 12 de junio de 2026, fueron establecidos los principios, valores, compromisos y reglas de integridad que rigen la actuación de las personas servidoras públicas, así como los mecanismos institucionales para su implementación, a fin de promover un comportamiento íntegro, fomentando ambientes laborales adecuados, libres de violencia y prevenir actos de corrupción contribuyendo a consolidar un buen gobierno, basado en la bioética social.

Que, a través del ACUERDO del entonces Secretario de la Función Pública del Gobierno del Estado, se expidieron los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 16 de abril de 2024, en los que fueron establecidos los mecanismos para el fortalecimiento en materia de ética pública y prevención de la actuación bajo conflicto de interés, a fin de evitar conductas contrarias a las disposiciones que rigen el ejercicio del servicio público.

Que, mediante ACUERDO, del Secretario Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de julio de 2026, fueron reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Que, como parte de las funciones generales de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés se encuentra la de establecer y difundir el procedimiento para la atención a los incumplimientos de los Códigos de Ética y de Conducta, así como el procedimiento para la presentación de las denuncias.

Que, el presente instrumento tiene por objeto establecer el procedimiento mediante el cual las personas servidoras públicas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, podrán presentar ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés una ***"Denuncia"*** por presuntas vulneraciones a lo dispuesto en los Códigos de Ética y/o de Conducta, mismas que ***serán atendidas por dicho Órgano Colegiado con respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, y atendiendo a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, igualdad, eficiencia y eficacia.***

Glosario

Para efectos del presente Protocolo se entenderá por:

Actuación bajo Conflicto de Interés: La falta administrativa grave a que se refiere el artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que incurre la persona servidora pública que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.

Código de Conducta: Instrumento emitido por las personas titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, a propuesta de su Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés o análogo, previa opinión de su Órgano Interno de Control correspondiente, en el que se establece de manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores, compromisos y reglas de integridad, previstos en el Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno en la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día doce de junio de dos mil veintiséis; considerando los objetivos, misión y visión de la Dependencia o Entidad de que se trate.

Código de Ética: El Instrumento al que refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece los parámetros generales de valoración y actuación respecto al comportamiento al que aspiran las personas servidoras públicas, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, a fin de promover un gobierno transparente, íntegro y cercano a la ciudadanía.

Comité o CEPCI: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, como órgano democráticamente integrado en cumplimiento al principio de paridad de género e instalado en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, que tiene a su cargo el fomento de la ética e integridad en el servicio público y la prevención de Conflictos de Interés a través de acciones de orientación, capacitación y difusión; así como de atender denuncias por presuntas vulneraciones al Código de Ética o al Código de Conducta institucional.

Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las personas servidoras públicas en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

Corrupción: El abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual.

Denuncia: La narración clara que puede presentar cualquier persona de como se desarrollaron las presuntas vulneraciones a los Códigos de Ética y/o de Conducta, y que son atribuibles a una persona servidora pública.

Ética pública: Conjunto de principios, valores y reglas de integridad orientados al interés público, conforme a los cuales deben actuar todas las personas adscritas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, sin importar su nivel jerárquico, en aras de aspirar a la excelencia en el servicio público que logre contar con la confianza de la sociedad.

Interés público: Es el deber de las personas servidoras públicas de buscar en toda decisión y acción, la prevalencia de la justicia y el bienestar de la sociedad, por lo que cualquier determinación u omisión es de importancia y trascendencia para el ejercicio de una debida administración pública.

Persona Denunciante: La persona que hace de conocimiento del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés las presuntas vulneraciones a los Códigos de Ética y/o de Conducta, mediante la denuncia correspondiente.

Personas servidoras públicas: Aquellas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Protocolo: El Protocolo para la Recepción y Atención de Denuncias presentadas ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla por presuntas vulneraciones a lo dispuesto en los Códigos de Ética y/o de Conducta.

Recursos Públicos: Conjunto de ingresos financieros y materiales de los que disponen las Dependencias y Entidades para el cumplimiento de sus objetivos.

SOAPAP: El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.

Unidad Administrativa: A las Gerencias y Departamentos que integran el SOAPAP.

Valores: Cualidad o conjunto de cualidades por las que la persona servidora pública es apreciada o bien considerada en el servicio público.

1. Presentación de las Denuncia.

Cualquier persona podrá presentar al Comité una Denuncia por presuntas vulneraciones a lo dispuesto en los Códigos de Ética y/o de Conducta.

Para su atención la Denuncia deberá ser presentada ***por escrito*** a través de los siguientes medios:

a) **Físicos:** De manera directa al Presidente del Comité, preferentemente puede entregarse en sobre cerrado o bien depositándose en los buzones instalados para tal efecto.

b) **Electrónicos:** Al correo electrónico cepci@soapap.gob.mx

Excepcionalmente la denuncia podrá presentarse de manera verbal, sin embargo una vez que se concluya la narrativa de los hechos deberá plasmarse por escrito y firmarse por la persona denunciante.

La presentación de la Denuncia no otorga a la persona que la promueve, el derecho de exigir un sentido específico del pronunciamiento correspondiente.

2. Recepción de la Denuncia.

Para la recepción de las Denuncias, los buzones instalados deberán ser revisados al menos una vez por semana por miembros integrantes del Comité; el correo electrónico será revisado de manera permanente.

Una vez recepcionada la Denuncia por cualquier medio previsto en el presente Protocolo, deberá verificarse que ésta cumpla con los requisitos previstos en los artículos 67 y 68 de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, así como el numeral 6 del presente instrumento.

Si la Denuncia cumple con los requisitos, se realizará el registro de información básica y se asignará un número de folio, mismo que será notificado a la persona denunciante.

Posteriormente, se turnará a los integrantes del Comité para que estén en posibilidad de calificarla, el Comité podrá:

a) Atenderla por considerar que existe un probable incumplimiento.
b) Determinar que no es competente para conocer de la misma.

En caso de que el Comité determine que no es competente

3. Materia de la Denuncia.

El Comité conocerá de Denuncias que cumplan con el plazo y requisitos previstos en los artículos 66 y 67 de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, así como en los numerales 6 y 8 del presente Protocolo, tratándose de manera enunciativa más no limitativa de los siguientes:

I. Cuando los hechos denunciados estén relacionados con presuntas vulneraciones a los Códigos de Ética y/o de Conducta;

II. Sea presentada en contra de una persona servidora pública adscrita al SOAPAP; en caso contrario, éste deberá orientar a la persona denunciante a la instancia correspondiente, y

III. Versen sobre presuntas vulneraciones a los Códigos de Ética y/o de Conducta entre personas servidoras públicas, suscitadas incluso fuera del centro de trabajo, que trasciendan al clima organizacional de la Dependencia o Entidad.

Cuando en una Denuncia se señale más de una conducta, el Comité conocerá únicamente de aquellas que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos previstos en el presente artículo, lo cual deberá hacerse de conocimiento de la persona denunciante.

4. Protección de Información.

El Comité deberá garantizar la confidencialidad del nombre de las personas involucradas, y terceras personas a las que les consten los hechos, así como cualquier otro dato que les haga identificables a personas ajenas al asunto.

La información que forme parte del procedimiento estará sujeta al régimen de clasificación previsto en las leyes aplicables a la materia. El Comité podrá solicitar el apoyo de la Unidad de Transparencia correspondiente.

5. Anonimato.

En todo momento, el Comité deberá garantizar el anonimato de las personas denunciantes que así lo soliciten; debiendo para ello, proteger cualquier dato que pudiera hacerles identificables frente a cualquier persona.

Para efecto de lo anterior, el Comité deberá tomar las medidas necesarias para salvaguardar dicho derecho, en todas las actuaciones propias del procedimiento, tales como notificaciones, requerimientos, entrevistas o sesiones, y frente a todas las Unidades Administrativas o personas que intervengan en el mismo.

6. Requisitos.

Las denuncias deberán dirigirse al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del SOAPAP y ser presentadas por escrito a través de los medios previstos en el presente Protocolo, las cuales deberán contener los siguientes requisitos:

I. Nombre de la persona denunciante;

II. Domicilio o dirección de correo electrónico para recibir notificaciones;

III. Nombre y, de ser posible, el cargo de la persona servidora pública de quien se denuncian las conductas, o bien, cualquier otro dato que la identifique, y

IV. Narración clara y sucinta de cómo se desarrollaron las presuntas vulneraciones a los Códigos de Ética y/o de Conducta, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las cuales pueden acontecer al interior de las instalaciones del SOAPAP o bien

durante traslados, comisiones, convivencias, celebración de festividades, reuniones externas, entre otras.

La persona denunciante podrá proporcionar al Comité cualquier información o documentación que contribuya a aclarar las presuntas vulneraciones.

7. Denuncia anónima.

El Comité podrá tramitar denuncias anónimas, siempre que la narrativa permita identificar a la o las personas presuntas responsables y los hechos constitutivos de vulneraciones a los Códigos de Ética y/o de Conducta.

8. Plazo para la presentación y conclusión de atención.

El plazo previsto para la presentación de la Denuncia será de **tres años**, contados a partir del día siguiente al que se hubieren realizado las conductas denunciadas, o bien, en que éstas hubieren cesado.

La atención y pronunciamiento de cualquier Denuncia, deberá concluirse por el Comité en un término no mayor de cuatro meses contados a partir de su recepción, en caso de que por causas ajenas se requiera un plazo mayor el Comité justificará las razones.

9. Análisis de la Denuncia.

Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 67 y 68 de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y el numeral 6 del presente Protocolo, se realizará la propuesta del acuerdo que se someterá a las personas integrantes del Comité para su análisis, debiéndose llevar a cabo la sesión correspondiente, en la que se determinará:

I. Acordar dar trámite o no a la Denuncia respectiva;

II. Analizar la conveniencia de emitir medidas de protección y, en su caso, las propondrá a la Unidad Administrativa correspondiente, y

III. De ser procedente, se turnará a una Comisión conformada por miembros del Comité, quienes se encargarán de dar el trámite correspondiente, hasta presentar el proyecto para emitir un pronunciamiento, así como los ajustes que en su caso correspondan.

Una vez admitida la Denuncia, el procedimiento deberá tramitarse hasta su debida conclusión.

10. Mediación.

Cuando los hechos narrados en la Denuncia afecten a la esfera personal de la persona denunciante y no al ejercicio del servicio público, el Comité a través de su Presidente, convocará a las personas involucradas en la Denuncia a mediación a efecto de solucionar el conflicto planteado.

Durante la sesión de mediación, se invitará a las personas involucradas a reflexionar y realizar juicios éticos, se fomentará el diálogo y se adoptaran compromisos entre las personas involucradas, con la finalidad de alcanzar soluciones para poner fin al conflicto.

Deberá emitirse una constancia por escrito del desarrollo de la sesión y los compromisos adquiridos.

En caso de que las personas involucradas no lleguen a acuerdo a través del proceso de mediación, se valorará la documentación presentada con la denuncia para elaborar el proyecto de pronunciamiento correspondiente.

11. Pronunciamientos.

Realizado el estudio de la Denuncia, deberá elaborarse un proyecto de pronunciamiento el cual será sometido a consideración del Comité y deberá contener:

I. El análisis puntual de todos los hechos y conductas denunciadas, y la valoración de cada una de las pruebas que en su caso hayan sido ofrecidas;

II. Los fundamentos legales correspondientes, señalando los principios, valores o reglas de integridad, de los Códigos de Ética y/o de Conducta, que hubieren sido vulneradas, y

III. El sentido del pronunciamiento.

El Comité deberá emitir el pronunciamiento correspondiente en la sesión a que se convoque para tal efecto.

El pronunciamiento podrá consistir en:

I. **Recomendaciones individuales**, dirigidas a las personas que hubieren vulnerado alguno o varios de los principios, valores o reglas de integridad previstos en los Códigos de Ética y/o de Conducta;

II. **Recomendaciones generales**, cuando el Comité advierta que es necesario reforzar determinados principios, valores o reglas de integridad en una o varias Unidades Administrativas, y

III. **Dar por concluido el asunto al no advertir vulneraciones** a los Códigos de Ética y/o Conducta correspondiente; o bien, por configurarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 75 de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

Disposiciones Transitorias.

Primero. El presente protocolo, entrará en vigor a partir del día de su aprobación por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.

Segundo. El presente protocolo deberá publicarse en los medios de difusión institucional del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, para conocimiento de los servidores públicos de dicho Organismo.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2026

Anexo 1

Acuerdo de Confidencialidad de los Integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla

Heroica Puebla de Zaragoza, a _____ de _____ de 202__

El/la que suscribe, (AGREGAR NOMBRE COMPLETO Y CARGO) en mi carácter de miembro del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, por medio de la presente me comprometo a actuar con reserva y discreción respecto de la información de la cual tenga conocimiento durante mi desempeño como miembro de este Comité, manteniendo estricta confidencialidad del nombre y demás datos personales de las personas que presenten denuncias ante el mismo, y de las personas involucradas en éstas.

De igual forma, me comprometo a no difundir reproducir y/o revelar dicha información, por ningún medio ante terceros.

Así mismo, expreso que el presente compromiso se extenderá aún y cuando por cualquier motivo se concluya mi participación como miembro del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, siendo de mi conocimiento que el incumplimiento a dicho compromiso puede dar lugar a procedimientos administrativos conforme a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

_____

(NOMBRE, CARGO y FIRMA)

Anexo 2

Formato para la Presentación de Denuncias ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla

El presente formato tiene la finalidad de que cualquier persona pueda presentar su denuncia por presuntas vulneraciones a lo dispuesto en los Códigos de Ética y de Conducta.

Datos de la persona que presenta la denuncia:	
Nombre completo:	
Edad:	
Número telefónico:	
Correo Electrónico:	
En caso de ser persona servidora pública:	
Puesto o Cargo que desempeña:	
Área de Adscripción:	

Datos de la persona servidora pública en contra de quien se presenta la denuncia:	
Nombre completo:	
Edad:	
Puesto o Cargo que desempeña:	
Área de Adscripción:	
Nombre del Jefe o Jefa inmediato:	

Descripción de los hechos: (debe incluirse cómo, cuando, y dónde se desarrollaron, asimismo, en qué consiste la conducta que se considera vulnera lo dispuesto en los Códigos de Ética y de Conducta)

_____
_____
_____
_____

Medios probatorios de la conducta, pueden señalarse documentos en formato físico o electrónico, sean o no expedidos por una institución: correos electrónicos, mensajes telefónicos, fotografías, videos, audios, entre otros (los documentos que sean señalados deberán adjuntarse en copia simple para su valoración).

_____
_____

Así mismo, puede proporcionarse información correspondiente a personas que hayan tenido conocimiento directo de los hechos narrados, preferentemente deberá ofrecerse el nombre de dos testigos, las personas señaladas como testigo deberán asistir a la comparecencia que señale el Comité.

Datos de la persona que haya conocido de los hechos:	
Nombre completo:	
Edad:	
Número Telefónico:	
Correo Electrónico:	
Puesto o Cargo que desempeña:	
Área de Adscripción:	
Nombre del Jefe o Jefa inmediato:	

Nota: En caso de que los datos no sean requisitados correctamente, le será solicitado por única vez que éstos sean proporcionados, en caso de que no se proporcionen en el término que le sea indicado se concluirá el proceso archivándose.

Los datos personales que proporcione al presentar una denuncia ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, serán tratados en términos de la normatividad que resulte aplicable en materia de transparencia y protección de datos personales, así mismo serán utilizados únicamente para el correcto seguimiento de las denuncias interpuesta y como dato estadístico respecto de las denuncias recibidas y concluidas.